

Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.

Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.

Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.

Dans le cas où le pulvérisateur de calcaire n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.

Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.

La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.

Art. A. 4311-1-11 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023

Démantèlement des installations et remise en état du site en fin d'exploitation.

Lorsque l'exploitation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant informe la direction de l'environnement, celle de la santé et le haut-commissariat et place son site dans un état tel qu'il ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement :

- les installations sont démontées ;
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les réservoirs et les canalisations de liquides susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés, découpés et ferrailés vers des installations dûment autorisées au titre des installations classées.

Une étude de sol est réalisée sur l'emprise du site afin d'assurer de l'absence de pollution et le cas échéant proposer un protocole de dépollution du site, en vue de la remise en état du site.

Titre abrogé

Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Art. A. 4312-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Article abrogé

Titre abrogé

Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Annexe I - Coûts de remise en état ou de réhabilitation Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Article abrogé

Titre abrogé

Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Annexe II - Modèle d'attestation de la constitution de garanties financières Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

Article abrogé

Art. A. 1312-2 Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020

Article abrogé

CHAPITRE 2

Réservé

CHAPITRE 3 - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU CADRE DE VIE

SECTION 1 - OBLIGATION D'EMBELLISSEMENT

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

SECTION 2

Réservée

SECTION 3 - LUTTE CONTRE LE BRUIT

Art. A. 4333-3-1

La liste des activités relevant des expressions culturelles et des traditions populaires de la Polynésie française visées à l'article LP. 4333-3 du code de l'environnement est arrêtée comme suit :

- Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles du Heiva (Heiva i Tahiti, Heiva des écoles, Heiva Tuaro ma'ohi, Heiva Va'a mateina'a, Heiva Umu ti, Heiva du Conservatoire artistique de Polynésie française « Te Fare Upa Rau », Heiva des communes de Tahiti et des îles, Heiva Tarava, Grand spectacle du Marae Arahurahu) ;
- Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles de la Fête de l'Autonomie (Hivavaevae) ;

- Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles du Hura Tapairu (Hura Tapairu, Hura Tapairu international, Pahu nui) ;
- Les manifestations organisées dans le cadre du gala des arts traditionnels du conservatoire artistique de Polynésie française ;
- Les manifestations organisées dans le cadre de festival (festival des Marquises, Mini festival des Marquises, festival des Raromata'i (ISLV), festival des Tuamotu, festival des arts du Pacifique, festival du tatouage, festival du Ukulele) ;
- Les manifestations organisées dans le cadre de Pina'ina'i ;
- Les manifestations organisées dans le cadre de Ta'iri Pa'umotu ;
- Les manifestations organisées dans le cadre de Matari'i ;
- Les manifestations organisées dans le cadre du Orero des écoles.

Art. A. 4333-3-2

Sont également couverts par les dispositions prévues à l'article LP. 4333-3, les répétitions des groupes de danse et de chant pour une ou plusieurs manifestations visées à l'article précédent. Elles doivent respectées les conditions cumulatives suivantes :

- Pouvoir justifier d'une inscription régulière à au moins l'une des manifestations culturelles précitée ;
- Tenir des répétitions dans une période n'excédant pas quatre (4) mois précédent l'événement ;
- Limiter l'impact sonore des répétitions à la tranche horaire de 17h à 22h.

Art. A. 4333-3-3 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024

Les activités bruyantes, exercées dans les entreprises et établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent par leur durée, leur intensité et leur répétition porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

Art. A. 4333-3-4 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024

I. Sur demande du service administratif en charge de l'environnement, l'exploitant d'un lieu mentionné à l'art. LP. 4333-2 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comprenant notamment l'étude acoustique permettant d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux ainsi qu'une liste des préconisations des travaux nécessaires pour être conforme aux dispositions de l'art. A. 4333-3-3.

II. Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.

Art. A. 4333-3-5 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024

Le service administratif en charge de l'environnement peut effectuer des contrôles en se basant sur les travaux d'isolation acoustique nécessaires prévus par l'étude d'impact et les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.

Art. A. 4333-3-6 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024

Tout manquement aux obligations prévues aux art. A. 4333-3-3 et A. 4333-3-4 est soumis aux dispositions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie "loi du pays" du présent code.

Liste des espèces protégées relevant de la catégorie A Rédaction issue de Arrêté n° 1013 CM du 10 juin 2021

Liste des espèces protégées relevant de la catégorie B Rédaction issue de Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018

Liste des espèces menaçant la biodiversité - Espèces végétales Rédaction issue de Arrêté n° 1249 CM du 22 juillet 2025

Liste des espèces menaçant la biodiversité - Espèces animales Rédaction issue de Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Rédaction issue de Arrêté n° 678 CM du 12 mai 2025

Arrêté type n° 0000 Rédaction issue de Arrêté n° 1476 CM du 31 août 2023

Arrêté type n° 1412 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021

Arrêté type n° 1414 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021

Arrêté type n° 2515 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021

Arrêté type n° 2710 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021

Arrêté type n° 2930 Rédaction issue de Erratum à l'arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021

Voir toutes les modifications dans le temps :

- [Loi du Pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017](#), JOPF n° 66 NS du 05/10/2017 à la page 6381
- [Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018](#), JOPF n° 20 NS du 11/04/2018 à la page 1180
- [Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004](#), JOPF n° 15 N du 08/04/2004 à la page 1212
- [Arrêté n° 899 CM du 4 mai 2018](#), JOPF n° 39 N du 15/05/2018 à la page 8932
- [Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018](#), JOPF n° 51 NS du 06/08/2018 à la page 3433
- [Arrêté n° 2535 CM du 6 décembre 2018](#), JOPF n° 100 N du 14/12/2018 à la page 24409
- [Arrêté n° 2001 CM du 12 septembre 2019](#), JOPF n° 75 N du 17/09/2019 à la page 17605
- [Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020](#), JOPF n° 7 NS du 16/01/2020 à la page 970
- [Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020](#), JOPF n° 13 N du 14/02/2020 à la page 2652
- [Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020](#), JOPF n° 13 N du 14/02/2020 à la page 2689
- [Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020](#), JOPF n° 77 NS du 02/07/2020 à la page 4726
- Les peines de prison prévues par les dispositions de la présente loi du Pays entrent en vigueur après leur homologation par la loi en tant qu'elles prévoient l'infliction de peines d'emprisonnement.
- [Arrêté n° 1345 CM du 28 août 2020](#), JOPF n° 71 N du 04/09/2020 à la page 12309